



Poder Judiciário
JUSTIÇA ESTADUAL
Cível - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Juízo Titular I - Vara Reg. Comp. Empresarial e Conflitos à Arbitragem
Foro Espec. 4ªe10ª RAJs

Avenida Francisco Xavier Arruda Camargo, 300, Bloco D, Sala 06 - Bairro: Jardim Santana - CEP:
13088653 - Fone: (19) 2101-3328 - Email: 4e10rajlvemp@tjsp.jus.br

RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº 4023735-69.2025.8.26.0114/SP

AUTOR: TRANSMAUVI LTDA (REPRESENTADO, EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de pedido de Recuperação Judicial ajuizado por TRANSMauvi Ltda., com fundamento nos arts. 47 e seguintes da Lei nº 11.101/2005, por meio do qual a requerente sustenta atravessar crise econômico-financeira decorrente, principalmente, da redução de sua capacidade operacional, notadamente em razão de apreensões de veículos vinculados a contratos de alienação fiduciária.

Após o ajuizamento, foi determinada a realização de constatação prévia, nos termos do art. 51-A da Lei nº 11.101/2005, cujo laudo (Evento 57) apontou a ausência de documentação essencial exigida pelos arts. 48 e 51 da LRF, bem como o exercício das atividades empresariais de forma reduzida.

Houve, ainda, suspensão do regular processamento do feito em razão da pendência de julgamento de Agravo de Instrumento interposto pela requerente relativamente ao recolhimento das custas iniciais.

No curso do processo, a requerente apresentou sucessivas manifestações (Evento 88, 123 e 131), juntando documentos complementares e requerendo, de um lado, o reconhecimento do cumprimento dos requisitos legais e, de outro, a concessão de prazo adicional para apresentação de documentos pendentes, além de postular tutela de urgência para suspensão de atos constritivos e restituição de veículo apreendido.

Por decisão proferida no Evento 92, este Juízo concedeu prazo derradeiro de 15 (quinze) dias para que a requerente apresentasse toda a documentação exigida pelos arts. 48 e 51 da Lei nº 11.101/2005, sob pena de

indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Na mesma decisão, foi indeferido, por ora, o pedido de tutela de urgência, determinando-se a intimação da autora para comprovação específica da essencialidade do bem apreendido.

A Perita Judicial, instada a se manifestar após as complementações documentais, apresentou manifestação conclusiva no Evento 132, reiterando que os requisitos dos arts. 48 e 51 da LRF permanecem apenas parcialmente cumpridos, conforme checklist detalhado constante dos autos.

É o relatório. Decido.

1. Do cabimento e dos requisitos legais

O deferimento do processamento da Recuperação Judicial está condicionado ao cumprimento cumulativo e integral dos requisitos previstos nos arts. 48 e 51 da Lei nº 11.101/2005, cuja comprovação incumbe exclusivamente à parte requerente.

No caso concreto, não obstante as diversas oportunidades concedidas e as sucessivas juntadas realizadas, não houve o atendimento integral das exigências legais, conforme se passa a expor.

2. Dos requisitos do art. 48 da Lei nº 11.101/2005

Consoante consignado pela Perita Judicial no Evento 132, a documentação apresentada para comprovação dos incisos I, II e III do art. 48 foi apenas parcialmente apresentada, uma vez que a requerente se limitou, em parte, à juntada de declarações unilaterais, deixando de apresentar certidões completas, notadamente aquelas relativas a processos por ela ajuizados, o que impede a verificação plena dos pressupostos legais.

Tal deficiência documental não pode ser suprida por presunção ou flexibilização excessiva, sobretudo diante da natureza excepcional do instituto da recuperação judicial.

3. Dos requisitos do art. 51 da Lei nº 11.101/2005

Ainda mais relevantes são as inconsistências relacionadas ao art. 51 da LRF.

Conforme checklist técnico apresentado no Evento 132, permanecem não cumpridos, dentre outros:

- balanços patrimoniais dos últimos três exercícios sociais;
- demonstrações de resultados acumulados e mensais;
- relatórios gerenciais de fluxo de caixa e projeções;
- extratos bancários completos;
- documentação fiscal detalhada;
- certidões e informações relativas a ações estaduais e municipais.

Embora a requerente tenha juntado documentação contábil no Evento 131, tal providência não foi suficiente para suprir a integralidade das exigências legais, nem afastou as conclusões técnicas da Perita Judicial, que manteve o entendimento de cumprimento apenas parcial dos requisitos legais.

4. Da alegação de cooperação processual e do princípio da preservação da empresa

É certo que a Lei nº 11.101/2005 consagra o princípio da preservação da empresa (art. 47). Todavia, tal princípio não autoriza o afastamento dos pressupostos legais expressamente previstos para o deferimento do processamento da recuperação judicial.

A cooperação processual demonstrada pela requerente, embora relevante, não supre a ausência objetiva de documentação essencial, especialmente após a concessão de prazo expressamente qualificado como derradeiro por este Juízo.

5. Da tutela de urgência e da essencialidade dos bens

No que tange ao pedido de reconhecimento da essencialidade dos veículos apreendidos, a controvérsia resta prejudicada, uma vez que não houve deferimento do processamento da recuperação judicial.

De todo modo, conforme bem destacado pela Perita Judicial, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afasta a possibilidade de reconhecimento de essencialidade e de imposição de efeitos típicos da recuperação judicial antes do deferimento de seu processamento, o que reforça a impossibilidade de acolhimento da pretensão da requerente neste estágio.

Diante de todo o exposto, verifica-se que, apesar das sucessivas oportunidades concedidas, a requerente não logrou comprovar o preenchimento integral dos requisitos dos arts. 48 e 51 da Lei nº 11.101/2005, ônus que lhe incumbia.

Impõe-se, portanto, o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, **INDEFIRO a petição inicial e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito.**

Sem condenação em honorários advocatícios, diante da natureza da decisão e da inexistência de parte vencida em sentido estrito.

Ressalte-se que **eventuais embargos de declaração manifestamente protelatórios estarão sujeitos à multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.**

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as devidas baixas.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Documento eletrônico assinado por **JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproc1g.tjsp.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **610007984039v3** e do código CRC **1db4ae20**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY
Data e Hora: 15/04/2026, às 13:11:26
